PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo con el Reino Unido de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía

Reactiva la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para las poblaciones compartidas de calamar y merluza y establece la cooperación en búsqueda y salvamento y en ambiente marino, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, con una declaración interpretativa argentina que fija por escrito las líneas rojas.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Fase I (propuesta de diálogo en el año 1; acuerdo durante la Fase I)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La Constitución Nacional establece en su disposición transitoria primera que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, es un objetivo permanente e irrenunciable. La experiencia de las Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990 mostró que es posible cooperar con el Reino Unido en cuestiones prácticas sin ceder en la posición sobre la soberanía, mediante una fórmula de salvaguardia. El Acuerdo que se somete a aprobación retoma ese camino en tres materias de interés común. Reanuda el funcionamiento de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para intercambiar información y evaluar las poblaciones compartidas de calamar y merluza, de las que depende buena parte de la actividad pesquera nacional. Establece la coordinación en búsqueda y salvamento, con fines exclusivamente humanitarios, y la cooperación ambiental ante derrames y otros sucesos de contaminación. Todo el Acuerdo está cubierto por la fórmula de salvaguardia de soberanía. Además, la República formulará una declaración interpretativa con sus líneas rojas: ninguna disposición implica renuncia; no se reconocen licencias de pesca ni de hidrocarburos otorgadas sin autorización argentina; se sigue aplicando la Ley N° 26.659, y el reclamo continúa en las Naciones Unidas. La firmeza está en los límites escritos, no en el tono.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE COOPERACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, LA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO Y EL AMBIENTE MARINO EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, «las Partes»), RECORDANDO las Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y de 1990 y la fórmula de salvaguardia de soberanía en ellas acordada; RECORDANDO ASIMISMO la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, establecida en 1990 para la conservación de las poblaciones de peces compartidas; CONSCIENTES de que la conservación de los recursos marinos, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del ambiente en el Atlántico Sudoccidental requieren cooperación; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece la cooperación entre las Partes en la conservación de los recursos pesqueros, la búsqueda y salvamento y la protección del ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental.

ARTÍCULO 2°.- Fórmula de salvaguardia de soberanía. 1. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo, ni ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia de él o durante su vigencia, se interpretará como: a) un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; b) un cambio en la posición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios; ni c) un reconocimiento o apoyo de la posición de la otra Parte. 2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia del presente Acuerdo o durante su vigencia constituirá fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición de cualquiera de las Partes acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios.

Conservación de los recursos pesqueros

ARTÍCULO 3°.- Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Las Partes reanudan el funcionamiento de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (en adelante, «la Comisión»), integrada por una delegación de cada Parte, cuya composición determina cada una. La Comisión se reunirá al menos DOS (2) veces por año, en forma alternada en Buenos Aires y en Londres, o en el lugar que acuerden las Partes.

ARTÍCULO 4°.- Funciones de la Comisión. La Comisión: a) intercambia la información científica y los datos de captura y de esfuerzo de pesca de las poblaciones de peces compartidas, en particular del calamar y de la merluza; b) evalúa en forma conjunta el estado de esas poblaciones; y c) recomienda a las Partes las medidas de conservación que estime necesarias.

ARTÍCULO 5°.- Subcomité Científico. La Comisión contará con un Subcomité Científico, integrado por especialistas designados por cada Parte, que preparará las evaluaciones del artículo 4°, inciso b), y se reunirá antes de cada reunión de la Comisión.

ARTÍCULO 6°.- Medidas de conservación. Cada Parte considerará de buena fe las recomendaciones de la Comisión y adoptará las medidas de conservación que estime apropiadas, conforme el artículo 2°.

Búsqueda y salvamento

ARTÍCULO 7°.- Coordinación. Los centros coordinadores de búsqueda y salvamento de las Partes establecerán comunicaciones directas y permanentes, se notificarán sin demora los incidentes que afecten la seguridad de la vida humana en el mar o en el aire en el Atlántico Sudoccidental y coordinarán sus operaciones conforme el derecho internacional aplicable.

ARTÍCULO 8°.- Facilitación y ejercicios. Las Partes facilitarán las operaciones de búsqueda y salvamento de los buques y aeronaves de la otra Parte, con fines exclusivamente humanitarios, y realizarán al menos UN (1) ejercicio conjunto por año.

Ambiente marino

ARTÍCULO 9°.- Cooperación ambiental. Las Partes cooperarán en: a) un plan de contingencia ante derrames de hidrocarburos y otros sucesos de contaminación; b) la investigación sobre aves y mamíferos marinos y sobre los ecosistemas del Atlántico Sudoccidental; y c) el intercambio de información científica ambiental.

ARTÍCULO 10°.- Información sobre actividades. Cada Parte informará a la otra, con la debida antelación, sobre las actividades en el Atlántico Sudoccidental que puedan tener efectos significativos sobre el ambiente marino.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Seguimiento. Las Partes celebrarán una reunión anual de revisión de la aplicación del presente Acuerdo, por intermedio de sus Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 12°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. El artículo 2° seguirá aplicándose a los actos realizados durante su vigencia.

ARTÍCULO 13°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Declaración interpretativa de la República Argentina (a formular en la firma y en la ratificación)

ARTÍCULO 14°.- Soberanía. La República Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, cuya recuperación, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Ninguna disposición del Acuerdo implica renuncia a ese objetivo.

ARTÍCULO 15°.- Licencias. La celebración y la aplicación del Acuerdo no implican reconocimiento de licencias, permisos o concesiones de pesca, ni de exploración o explotación de hidrocarburos, otorgados sin autorización de la República Argentina en los espacios mencionados.

ARTÍCULO 16°.- Legislación nacional. La República Argentina continuará aplicando la Ley N° 26.659, con sus modificaciones, a quienes desarrollen actividades en la plataforma continental argentina sin la habilitación de la autoridad argentina competente.

ARTÍCULO 17°.- Reclamo. La República Argentina continuará sosteniendo su reclamo en las Naciones Unidas, incluido el Comité Especial de Descolonización, y en los demás foros y procedimientos internacionales que correspondan.